

Nr. 162 Reichsminister Schwerin von Krosigk an Reichsminister Funk. 26. September 1939

R 2/25119, Bl. 71–73 Durchschlag von Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

[Vergütungen nach dem Reichsleistungsgesetz]

Sehr geehrter Herr Funk!

Sie haben vorgeschlagen, die Leistungen auf Grund des Reichsleistungsgesetzes¹ nicht in Geld zu vergüten, um zu verhindern, daß eine unerwünschte zusätzliche Kaufkraft in die Wirtschaft geleitet wird².

Ihrer Anregung entsprechend haben zunächst Besprechungen zwischen den beteiligten Ressorts, der Reichsbank und den Vertretern der Großbanken stattgefunden³.

Die Vertreter der Banken haben sich außerstande erklärt, das von Ihnen vorgeschlagene Sperrkontenverfahren durchzuführen⁴. Daraufhin ist in meinem Hause der Gedanke verfolgt worden, an Stelle der Barvergütung für die Leistungspflichtigen im Sinne des Reichsleistungsgesetzes Schuldbuchforderungen in das Reichsschuldbuch einzutragen. Die Eintragung von Schuldbuchforderungen wäre an sich technisch durchführbar⁵.

Jedoch haben die in meinem Hause abgehaltenen eingehenden Besprechungen ergeben, daß die Durchführung der Absicht, die hier fraglichen Leistungen nicht in Geld zu vergüten, aus anderen Gründen auf kaum überwindliche Schwierigkeiten stoßen würde. Es müßten nämlich von dem Grundsatz der Vergütung in Schuldbuchforderungen aus volkswirtschaftlichen Gründen umfangreiche Ausnahme[n] gemacht werden. Ich darf in dieser Hinsicht auf den anliegenden Referentenentwurf für eine derartige Vorschrift verweisen⁶. Bei den zahlreichen kaum vermeidbaren

¹ RLG vom 1. 9. 1939 (RGBl. I S. 1645); Näheres s. Dok. Nr. 108.

² Schriftl. Initiative nicht ermittelt. Eine dazu einberufene Besprechung in der RBk am 8. 9. 1939, an der u. a. MDgt. Bayrhofer und Bankenvertreter teilnahmen (u. Anm. 3), hatte MD Lange mit der Bemerkung eingeleitet, die Barzahlung der nach dem RLG in Anspruch genommenen Gegenstände und Leistungen berge „fraglos eine Gefahr für die Währung, da durch die Requisitionen in erheblichem Umfang Kaufkraft in die Wirtschaft gepumpt würde, der ein entsprechendes Angebot an Gütern nicht gegenüberstehe“. Man solle daher die Zahlungen in der Regel auf Sperrkonto leisten, „um auf diese Weise eine Verwendung auf dem Markt zu vermeiden“.

³ In der RBk am 8. 9., mit der Reichsschuldenverwaltung am 9. 9. und im RFM am 15. 9. 1939. Sitzungsvermerke in R 2/25119, Bl. 54–70; zum 15. 9. auch R 2/31773, Geh. 2.

⁴ Gleich in der Sitzung am 8. 9. mit Verweis auf die damit verbundene Prüfungspflicht der kontoführenden Kreditinstitute über Ausnahmen vom Zugriffsverbot auf die Sperrguthaben.

⁵ MDgt. Bayrhofer hatte am 8. 9. vorgeschlagen, nur kleinere Beträge bis 100 RM bar auszuzahlen, von größeren aber rd. 80% in verzinsl. Schuldbuchforderungen anzulegen. Der Präs. der Reichsschuldenverwaltung, Articus, gab sich in der Sitzung vom 9. 9. einverstanden, aber nur unter bestimmten Kautelen: Schuldbucheinträge seien erst über 1000 RM und in abgerundeten Summen möglich; bei Bedarf müsse der Gläubiger jederzeit Zugriff haben bzw. durch behödl. Entscheidung ihm der Zugriff eröffnet werden und das Reich über Stützungskäufe die Kurspflege übernehmen; vor allem müsse bei der Knappheit an Arbeitskräften der Eintrag von Schuldbuchforderungen einzelner Privatpersonen die Ausnahme bleiben, die Regel vielmehr die Begründung von Schuldbuchforderungen bei einem Kreditinstitut sein und diese nur über Globalforderungen der Banken-Spitzenorganisationen (Berliner Kassenverein, Dt. Girozentrale, Dt. Genossenschaftskasse) im Reichsschuldbuch aufscheinen. Demnach sollte die Hauptarbeitslast auf den Bankensektor abgewälzt werden, da dieser auch bei einem anderen Verfahren (z. B. Sperrkonten) „die gleichen personellen Erschwernisse“ hätte auf sich nehmen müssen.

⁶ R 2/25119, Bl. 74 f. Der Entw. des RR Hoffmeister/RFM stellte in Abs. 1 den lapidaren Grundsatz voran, Vergütungen nach dem RLG würden in Reichsschuldbuchforderungen abgegolten. Abs. 2 lautete dann: „(2) Die Vergütung wird in Geld gewährt:

– a)

wenn sie nach Abzug der nach den folgenden Vorschriften in Geld zu entrichtenden Beträge 1000 RM nicht übersteigt,

– b)

Ausnahmen fragt es sich aber, ob das in Schuldbuchforderungen zu vergütende Volumen von Leistungen überhaupt noch so groß sein würde, daß die beabsichtigte Maßnahme den erhofften Erfolg haben würde. Über die in Aussicht genommenen Ausnahmen hinaus setzten sich die Vertreter der Wehrmacht nachdrücklich dafür ein, die sogenannten „Manöverleistungen“ (§§ 5, 6, 8, 9, 11, 15 des Reichsleistungsgesetzes⁷) überhaupt nicht unter das Verfahren fallen zu lassen. Die dann im wesentlichen nur in Betracht kommenden Leistungen für besondere wirtschaftliche Zwecke im Sinne des § 3b des Reichsleistungsgesetzes⁸ wurden von den Vertretern der Wehrmacht unter Berücksichtigung der in dem Entwurf vorgesehenen Ausnahmen selbst dann nicht als besonders umfangreich angesehen, wenn nicht nur auf Grund des Gesetzes in Anspruch genommene Leistungen, sondern auch auf Grund von Verträgen geschuldete gleichartige Leistungen mit in das Verfahren einbezogen würden.

Dem danach immerhin recht zweifelhaften Erfolg der Maßnahme würde fraglos eine nicht unerhebliche Mehrarbeit nicht nur der mit der Entscheidung der Ausnahmeanträge zu befassenden Behörden, sondern auch der betroffenen Leistungspflichtigen gegenüberstehen. Die Entscheidung der Anträge würde verbunden sein mit einem näheren Eindringen in die wirtschaftlichen Verhältnisse der Leistungspflichtigen und Erörterungen, die aus psychologischen Gründen im gegenwärtigen Zeitpunkt wohl besser unterlassen werden. Auf die ungünstigen psychologischen Auswirkungen hat auch Ministerialdirektor Dr. Tischbein Ministerialdirigent Bayrhofer gegenüber mit besonderem Nachdruck hingewiesen und dabei betont, daß das OKW nicht nur aus den oben erörterten Erwägungen starke Bedenken gegen das Verfahren habe, sondern auch grundsätzlich eine nicht in Geld gewährte Vergütung auf Grund des Reichsleistungsgesetzes nicht für tragbar halte⁹. Ich glaube daher, daß von der Weiterverfolgung der Angelegenheit abgesehen werden sollte¹⁰.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener

wenn der in Anspruch genommene Gegenstand im Betriebe des Leistungspflichtigen erzeugt ist,

– c)

soweit die Beschaffung eines Ersatzgegenstands wirtschaftlich möglich und zur ordnungsmäßigen Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig ist,

– d)

soweit sie für den Leistungspflichtigen notwendig ist zur Erfüllung von Rechten, die ein Dritter an dem in Anspruch genommenen Gegenstand hat, oder zur Befriedigung von Forderungen, die mit dem Gegenstand in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen,

– e)

wenn es sich um laufende miet- oder pachtähnliche Vergütung handelt, soweit die Vergütung erforderlich ist zur Bestreitung der laufenden auf dem in Anspruch genommenen Gegenstand ruhenden Lasten (z. B. Steuern, Zinsen, Instandhaltungskosten),

– f)

soweit die einmalige oder laufende Vergütung für den Lebensunterhalt des Leistungspflichtigen und seiner Familie notwendig ist,

– g)

soweit die Vergütung notwendig ist, um dem Leistungspflichtigen, der durch Umstände, die mit dem Krieg in Zusammenhang stehen, seinen Betrieb verloren oder seinen Beruf aufgegeben hat, den Aufbau einer neuen Existenz ermöglichen.“

⁷ Zu diesen zählten: Gewährung von Unterkunft (§ 5), Verabreichung von Verpflegung (§ 6), Abgabe von Futter und Betriebsstoffen (§§ 8, 9), Lieferung von Verbrauchsstoffen und Geräten (§ 11) sowie die Überlassung von Gegenständen (§ 15), worunter insbes. auch Reit- und Zugtiere wie Kraftfahrzeuge aller Art fielen.

⁸ Dok. Nr. 108 Anm. 13.

⁹ So auch im Vm. über die Sitzung vom 15. 9., als deren Quintessenz MDgt. Schwandt festhielt: Bei den voraussichtlich wenigen für das Verfahren geeigneten Fällen erscheine es „immerhin sehr zweifelhaft, ob die Eintragung von Schuldbuchforderungen eine fühlbare Verminderung von Gefahren für die Währung bedeuten würde. Es ist daher auch sehr fraglich, ob die mit dem Verfahren verbundene Verwaltungsarbeit und die mit der Maßnahme wohl in vielen Fällen verbundene Verärgerung der betroffenen Leistungspflichtigen in Kauf genommen werden soll“.

¹⁰ Antwort Funks nicht ersichtlich, das Schuldbuchverfahren unterblieb jedenfalls. Aktenmaterial zur Umsetzung des RLG und zu Einzelfragen seiner Durchführung 1939/40 s. R 2/25119, Bl. 75a ff. (u. a. endgült. Form der Leistungsbescheinigungen, Inanspruchnahme von Gaststätten und Beherbergungsbetrieben, Entschädigung von Quartiergebern der aus der Operationszone West rückgeführten Bevölkerung wie auch von Jagdpächtern und Kommunen in den geräumten Westgebieten, Befreiung ausländ. Staatsangehöriger von der Leistungspflicht, Entschädigung von Schiffsschäden der Blockadebrecher in der Handelschiffahrt und von für die Invasion Englands (Unternehmen „Seelöwe“) requirierten Binnenschiffen samt ihrer späteren Indienstnahme durch die Kriegsmarine). Zur weiteren Durchführung 1940–44: R 2/25120–25123. Sammlung aller einschlägigen Rechtsvorschriften zum RLG: R 2/29821; PFUNDTNER/NEUBERTI RV Nr. 13, S. 29–62.

Graf Schwerin von Krosigk

Zitierhinweis

Nr. 162 Reichsminister Schwerin von Krosigk an Reichsminister Funk. 26. September 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d162>